8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1.
9. *Шиктыбаев Т. Т.* Основания и условия правомерности применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. Алматы, 2001.
10. *Даньшин И. Н.* Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву. Харьков, 1971.
11. Обзор судебной работы гарнизонных военных судов по рассмотрению уголовных дел за 2005 год // Правовая система «КонсультантПлюс».
12. *Беспалько В. Г.* Доказывание по делам о контрабанде: монография. М., 2003.
13. *Беспалько В. Г.* Уголовная ответственность за посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество сотрудников таможенных органов: учебное пособие. М., 2004.

К. В. Ображиев

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ФОРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА

В статье показано, что в системе юридических источников российского уголовного права происходит своеобразное «перераспределение сил»: на фоне прогрессирующей деформации Уголовного кодекса РФ ощутимо возрастает значение других источников (в частности, решений Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума Верховного Суда РФ).

Ключевые слова: *уголовное право; уголовный закон; система источников уголовного права; реформирование уголовного законодательства.*

Наиболее заметной и одновременно наиболее значимой тенденцией развития системы формальных источников российского уголовного права является *прогрессирующая деформация ее центра – Уголовного кодекса РФ* (УК РФ), которая стала закономерным следствием беспрецедентных по скорости и масштабу изменений, вносимых в этот нормативный правовой акт.

С момента принятия УК РФ в его текст внесено более трех тысяч изменений. На 12 ноября 2014 г. принято 158 федеральных законов о внесении изменений в УК РФ, причем частота соответствующих поправок только возрастает, о чем свидетельствуют данные, приведенные на рисунке.

Так, в 2009 г. принято 13 федеральных законов о внесении изменений в УК РФ, в 2010 г. – 22, в 2011 г. – 12, в 2012 г. – 14, в 2013 г. – 20 подобных законов, а за десять месяцев 2014 г. УК РФ подвергался изменениям 16 раз. Таким образом, начиная с 2009 г., УК РФ подвергается изменениям в среднем не реже одного раза в месяц, причем нередки случаи, когда в один день принимаются несколько федеральных законов, корректирующих УК РФ (например, 28 декабря 2013 г. и 21 июля 2014 г. было принято по пять законов о внесении изменений в УК РФ, а 5 мая 2014 г. – шесть таких законов) [1].

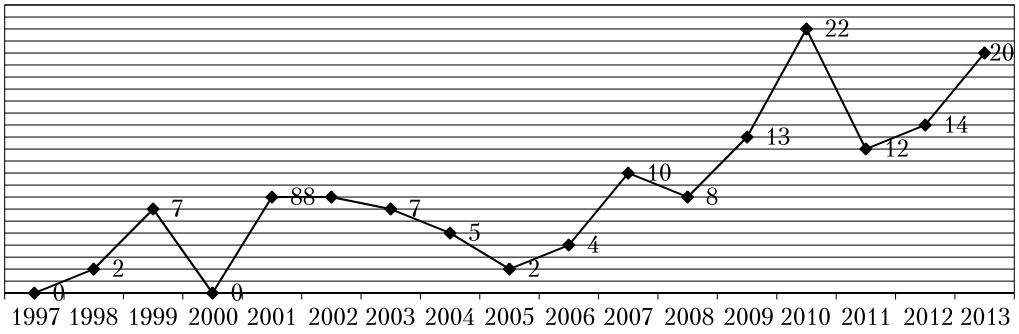


Рис. Динамика изменений УК РФ

В результате столь интенсивного реформирования из 256 статей, бывших в первоначальной редакции Особенной части УК РФ, не подвергались корректировке только 12 (из них 8 статей об ответственности за воинские преступления, 3 статьи об ответственности за преступления против мира и безопасности человечества, 1 статья об ответственности за должностные преступления), что составляет всего 4,7%.

Многократным изменениям и дополнениям подвергались и уголовно-правовые нормы о преступлениях в области таможенного дела. Так, например, ст. 188 УК РФ о контрабанде за относительно непродолжительный период ее действия с 1997 по 2011 г. была подвергнута интенсивным изменениям и дополнениям пять раз [1, с. 94]. Не были оставлены без внимания законодателя и включенные в 2011 г. в уголовный закон новые нормы о контрабанде: «за совсем короткий срок действия ст. 226.1 УК РФ изменения в нее вносились уже дважды, а в ст. 229.1 УК РФ – единожды» [2, с. 95].

Впрочем, столь стремительное реформирование УК РФ само по себе не представляло бы опасности, если бы все эти изменения носили последовательный, целеустремленный характер, отражали единую линию его совершенствования и имели под собой научно обоснованную концептуальную основу. Однако, как показывает практика, это далеко не так. По признанию авторитетных специалистов «вносимые в уголовный закон многочисленные изменения ... отражают утвердившийся, к большому сожалению, в государстве режим управления общественными процессами, при котором в основу принимаемых решений кладутся неизвестные и непонятные даже специалистам субъективные представления отдельных носителей власти или их окружения. ... Управление процессами развития уголовного права в таких случаях обходится без всестороннего коллективного обсуждения имеющихся здесь проблем. Оно, как правило, движимо «одной человеческой силой», одним разумом и одной волей. И потому подвержено сиюминутным настроениям, не имеет четко заданного вектора, осуществляется не на системно-плановой основе, а по принципу «стимул – реакция» («вызов – ответ»). В современных сложнейших (неоднозначных, многовариантных, нелинейных и т. п.) процессах социального бытия подобное управление сферой борьбы с преступностью как технология глубоко архаичная является стратегически контрпродуктивным и даже опасным» [2, с. 24–32].

При отсутствии внятной концепции уголовной политики поспешное и многократное «перекраивание» УК РФ неизбежно отражается на качестве принимаемых

законодательных решений, многие (если не большинство) из которых являются непоследовательными, бессистемными, не соответствующими социально-криминологическим реалиям. Многочисленные примеры непродуманных изменений уголовного законодательства обсуждаются чуть ли не на каждом уголовно-правовом форуме и хорошо известны специалистам. Причем масштабы противоречий, накопившихся в УК РФ, настолько велики, что он фактически утратил системность – важнейшее свойство кодифицированного закона. В связи с этим в уголовно-правовой науке не без оснований констатируется «декодификация» уголовного законодательства [3, с. 106–107].

Поскольку УК РФ является центром, ядром системы формальных источников российского уголовного права, его прогрессирующая деформация закономерно сказывается (да и не может не сказаться) на всей рассматриваемой системе, определяя векторы ее развития на ближайшие годы и среднесрочную перспективу. В частности, при сохранении существующих темпов внесения изменений в УК РФ, чуть ли не полностью подчиненных конъюнктурным соображениям, а также недопустимо низкого качества законодательной техники в системе юридических источников уголовного права можно с достаточно высокой вероятностью прогнозировать *повышение значения решений Конституционного Суда Российской Федерации*. Они позволяют обеспечить непротиворечие уголовного законодательства Конституции РФ, сохранить его в конституционно-правовом поле. Лишая юридической силы уголовно-правовые нормы, не соответствующие Основному закону России, решения Конституционного Суда РФ выступают в качестве своего рода «предохранителя», который срабатывает в системе юридических источников уголовного права при возникновении в ней сбоя субординации, «выключая» из нее неконституционный правовой акт.

На современном этапе эта системосохраняющая функция решений Конституционного Суда РФ будет крайне востребованной, поскольку в процессе «реформирования» (а по сути дела, «деформирования») отечественного уголовного законодательства игнорируются даже учредительные конституционные установки, что приводит к активизации «негативного» уголовного правотворчества. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться со справочными правовыми системами (например, «КонсультантПлюс»), в которых действующая редакция УК РФ представлена с изменениями, внесенными постановлениями Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П, от 13.07.2010 № 15-П, от 10.10.2013 № 20-П, от 19.11.2013 № 24-П, от 17.06.2014 № 18-П. Нетрудно заметить, что большинство «негативных» уголовно-правовых норм (решений о неконституционности положений УК РФ и связанных с ними предписаний регулятивного законодательства) выработано Конституционным Судом РФ в последние годы. Причем ему, скорее всего, придется еще не раз «дисквалифицировать» уголовно-правовые нормы, противоречащие Конституции РФ, так как по признанию специалистов в области уголовного права «разночтений между Основным и отраслевым законом предостаточно» [4, с. 286].

Так, например, А. В. Елинский считает неконституционным примечание 1 к ст. 134 УК РФ, согласно которому «лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак

с потерпевшей (потерпевшим)». Как отмечает автор, оно не соответствует Семейному кодексу РФ, так как вступление в брак после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, едва ли можно назвать добровольным, поскольку очевидно, что оно преследует единственную цель – избежать уголовного наказания. «В этом смысле можно говорить о том, что примечание к ст. 134 УК РФ вступает в противоречие с взаимосвязанными положениями ст. 17 (ч. 3), 18, 38 (ч. 1) и 72 (п. «к» ч. 1) Конституции Российской Федерации» [5, с. 320–321].

Некоторые специалисты оспаривают конституционность ст. 76.1 УК РФ, предусматривающей основания и условия освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в экономической сфере (в том числе некоторых преступлений в области таможенного дела), считая ее не соответствующей конституционному принципу равенства (ст. 19 Конституции РФ). Комментируя эту уголовно-правовую норму, А. П. Жуков и Т. Г. Жукова вполне справедливо отмечают, что «правоприменитель обязан освободить от ответственности лицо, совершившее преступление, указанное в ст. 76.1 УК РФ, если оно заплатит государству «откуп». Учитывая, что преступление, от ответственности за которое лицо освобождено, при установлении множественности преступлений не учитывается, последующее совершение аналогичного деликта следует рассматривать как совершение его «впервые». Соответственно систематически занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, лицо рискует, что придется заплатить, может даже больше чем удалось заработать, но может не бояться понести уголовную ответственность. В рассмотренных случаях возможность «откупиться» от уголовной ответственности закон связывает только с имущественным положением виновного, нарушая тем самым принцип равенства всех перед законом» [6, с. 152–155].

В уголовно-правовой литературе высказываются сомнения и в конституционности ст. 159.2 УК РФ (введена Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), предусматривающей повышенную (в сравнении с ответственностью за иные виды мошенничества) ответственность за мошенничество при получении выплат. Обращая внимание на это обстоятельство, В. И. Тюнин указывает, что «при получении выплат ущерб причиняется бюджету, государству. Таким образом, законодатель более строго карает за посягательства на государственную и муниципальную собственность, если преступление совершено в крупном или особо крупном размере. ... Закрепление формы собственности в качестве критерия, влекущего различные по строгости меры наказания, противоречит ч. 2 ст. 8 Конституции РФ о равной защите всех форм собственности» [7, с. 35–41].

Впрочем, вопросы о конституционности новых уголовно-правовых норм ставят не только ученые, но и практики. Так, Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о конституционности ст. 159.4 УК РФ (введена Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ), предусматривающей ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Заявитель полагает, что оспариваемая норма необоснованно предоставляет значительные льготы предпринимателям и сотрудникам коммерческих организаций, ставя в неравное положение остальных граждан. Установленные статьей санкции, по его мнению, являются чрезмерно мягкими и не адекватны общественной опасности подобных преступлений.

Кроме того, заявитель считает, что спорное положение нарушает права потерпевших, ограничивая их право на доступ к правосудию и возмещение ущерба. Исходя из этого, он полагает норму не соответствующей ст. 19 и 52 Конституции РФ [8].

Сомнения в конституционности этих и других уголовно-правовых норм может разрешить только Конституционный Суд РФ, причем, по всей видимости, сделать это ему придется довольно скоро, учитывая заметную активизацию граждан в плане реализации своего права на обращение к конституционной юстиции. Соответствующие решения Конституционного Суда РФ, безусловно, пополнят систему формальных источников уголовного права, обогатят уголовно-правовое регулирование новыми «негативными» нормами (в случае, если оспариваемые уголовно-правовые предписания будут признаны неконституционными) либо «позитивными» нормативными предписаниями (если обжалуемые положения УК РФ будут признаны соответствующими Конституции РФ в строго определенном «конституционно-правовом смысле»).

На фоне прогрессирующей деформации УК РФ практически неизбежно *дальнейшее повышение значения постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации*. Устраняя регулятивную недостаточность уголовного закона (его пробельность, противоречивость, недостаточную определенность), неизбежную при сохранении существующего уровня проработки изменений УК РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ становятся все более важным и значимым элементом системы юридических источников российского уголовного права. Обращая внимание на это обстоятельство, А. Э. Жалинский указывает, что «современное состояние социально-экономических процессов и уголовного законодательства определяет ощутимый рост спроса на разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики. Это повышает и правовое значение, и социальный авторитет своевременного реагирования высшей судебной инстанции на действительно болезненные проблемы правоприменения» [9, с. 129].

Отмеченная тенденция подтверждается и результатами сравнительного анализа темпов изменения УК РФ и принятия постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. За первые десять лет действия УК РФ (1997–2006 гг.) было принято 10 постановлений Пленума, посвященных вопросам материального уголовного права (в 1997 г. – 1, в 1998 г. – 0, в 1999 г. – 1, в 2000 г. – 0, в 2001 г. – 1, в 2002 г. – 3, в 2003 г. – 0, в 2004 г. – 2, в 2005 г. – 0, в 2006 г. – 2), тогда как в последующие семь лет (2007–2013 гг.), когда скорость внесения поправок в УК РФ возросла в разы, принято уже 30 подобных постановлений (в 2007 г. – 5, в 2008 г. – 4, в 2009 г. – 5, в 2010 г. – 4, в 2011 г. – 4, в 2012 г. – 3, в 2013 г. – 5). Эти данные коррелируют с темпами внесения изменений в УК РФ: в 1997–2006 гг. он подвергался правкам 43 раза, а в 2007–2013 гг. – 99 раз. Таким образом, увеличение масштабов текущего («поправочного») уголовного законотворчества приводит к активизации праворазъяснительной и нормотворческой деятельности Пленума Верховного Суда РФ. Причем многие новеллы УК РФ становятся по-настоящему «рабочими» нормами только после принятия соответствующего постановления Пленума, в котором будут сформулированы вторичные уголовно-правовые предписания, конкретизирующие абстрактные положения уголовного закона, снимающие его неопределенность, определяющие частные правила квалификации преступлений и т. п.

Все вышеизложенное показывает, что в системе юридических источников российского уголовного права происходит своеобразное «перераспределение сил»: на фоне прогрессирующей деформации УК РФ ощутимо возрастает значение других источников – решений Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума Верховного Суда РФ. С одной стороны, это свидетельствует об устойчивости рассматриваемой системы, о наличии в ней системосохраняющего механизма, позволяющего устранять противоречия между ее элементами и восполнять регулятивную недостаточность уголовного закона за счет подключения других источников; с другой стороны, при сохранении существующих тенденций возникает опасность того, что эксклюзивные функции кодифицированного уголовного закона (прежде всего, определение признаков составов преступлений, наказуемости деяний и иных уголовно-правовых последствий совершения преступлений) постепенно перейдут к иным источникам уголовного права, вследствие чего система источников российского уголовного права утратит централизованный характер. Причем вероятность реализации этого сценария достаточно велика, поскольку некоторые признаки децентрализации рассматриваемой системы уже просматриваются: в результате поспешного уголовного законотворчества самостоятельные уголовно-правовые нормы появляются даже в неуголовных законах (например, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, Уголовно-исполнительном кодексе РФ, Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), а в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ все чаще можно встретить первичные уголовно-правовые предписания, которые могут быть зафиксированы только в уголовном законе или источниках более высокого уровня. Эти процессы крайне опасны, поскольку разрушают краеугольный камень уголовного права – принцип законности, создают потенциальную возможность возникновения неразрешимых коллизий между источниками уголовного права, снижают уровень гарантий от незаконного уголовно-правового ограничения прав и свобод личности.

Чтобы остановить эти процессы, нужно, в первую очередь, радикально изменить существующие подходы к уголовному законотворчеству. В его основу должны быть положены не конъюнктурные соображения и субъективные предпочтения, которые, как известно, подвержены перманентным колебаниям (как правило, в такт с колебаниями «линии партии», если в сфере борьбы с преступностью таковая вообще существует), а научно обоснованная концепция уголовно-правовой политики, определяющая сущность, цель, направления, приоритеты и критерии эффективности нормотворческой и правоприменительной деятельности в области защиты личности, общества и государства от преступных посягательств средствами уголовного законодательства. После разработки и нормативного закрепления этой концепции (желательно указом Президента РФ) можно будет приступить к полномасштабному реформированию УК РФ, поскольку в существующем виде он не устраивает никого: ни самих законодателей, которые открыто признают, что «действующий УК РФ в результате многочисленных поправок приобрел несистемный лоскутный характер» [10], ни практиков, вынужденных разрешать возникающие внутриотраслевые коллизии и корректировать уже состоявшиеся правоприменительные решения, приводя их в соответствие с новым законом, ни

представителей уголовно-правовой науки, которые констатируют разрушение основ уголовного законодательства.

Как известно, в настоящее время рассматриваются два альтернативных варианта такого реформирования – принять новый УК РФ либо его новую редакцию, в поддержку каждого из которых высказано немало весомых доводов и аргументов. Представляется, что при решении вопроса о предпочтительности того или иного варианта реформирования уголовного закона следует, в первую очередь, учитывать глубину предстоящих изменений. Если его реформирование ограничится устранением законодательных ошибок, то сколь масштабной ни была бы эта работа, разумнее принять новую редакцию УК РФ. Если же потребуется изменение концептуальных идей, положенных в основу уголовного законодательства, то целесообразнее принятие нового УК РФ. С этих позиций более предпочтительным выглядит принятие нового УК РФ, поскольку действующий уголовный закон требует не только технико-юридического совершенствования (устранения коллизий, пробелов, несогласованности, дублирования, необоснованной специализации уголовно-правовых норм и т. п.), но и глубокой модернизации, так как его концептуальные основы, получившие отражение в уголовно-правовых принципах, уже не соответствуют требованиям времени.

Предпосылки и направления трансформации принципов уголовного права – это крупная проблема, детально рассмотреть которую в рамках настоящей статьи вряд ли возможно (она должна стать предметом отдельного научного исследования). Поэтому мы вынуждены ограничиться их контурным изложением, обратив внимание на следующее:

– зафиксированный в ч. 1 ст. 3 УК РФ уголовно-правовой императив, согласно которому «преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом», не соответствует распространенной практике законодательного конструирования составов преступлений с бланкетными признаками. В подобных случаях преступность деяния определяет не только УК РФ, устанавливающий бланкетные признаки состава, но и нормативные правовые акты иной отраслевой принадлежности, которые наполняют соответствующие бланкетные признаки конкретным содержанием (данное обстоятельство наиболее ярко проявляет себя при конструировании составов преступлений в области таможенного дела, коррелирующих с положениями таможенного права, и др.);

– давно назревшая необходимость включения в УК РФ института корпоративной уголовной ответственности (уголовной ответственности юридических лиц) неизбежно потребует существенной корректировки принципа вины (ст. 5 УК РФ);

– нуждается в пересмотре и уголовно-правовой принцип справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ), поскольку в существующем виде он акцентирует внимание исключительно на справедливости назначения мер уголовно-правового характера, оставляя за рамками законодательной регламентации требования к справедливости криминализации и пенализации общественно опасных деяний, освобождения от уголовной ответственности, а также различных форм ее реализации;

– классическая трактовка уголовно-правового принципа справедливости, в соответствии с которой «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление» (ч. 2 ст. 6 УК РФ), расходится с современной уголовно-правовой политикой, которая ориентирована на расширение системы

«иных мер уголовно-правового характера», применяющихся в ряде случаев наряду с уголовным наказанием, а также возможностей назначения дополнительных уголовных наказаний [11, с. 5–16] , что свидетельствует о необходимости законодательной трансформации соответствующего принципа;

– законодательно зафиксированная система уголовно-правовых принципов отражает далеко не все фундаментальные идеи, на которых базируется уголовное право, и основополагающие требования к содержанию и практике применения уголовно-правовых норм, в связи с чем имеются достаточно весомые основания для ее расширения (в частности, за счет нормативной регламентации принципов личной ответственности, экономии мер уголовно-правового характера).

Очевидно, что столь глубокое реформирование УК РФ, затрагивающее его концептуальные основы, не может быть реализовано путем принятия новой редакции уголовного закона, а требует разработки нового кодекса.

Использованные источники

1. *Беспалько В. Г.* Библейские начала обеспечения стабильности уголовного законодательства // Вестник Российской таможенной академии. 2014. № 3. С. 94–102.
2. *Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е.* Изменения российского уголовного закона и их уголовно-политическая оценка // Государство и право. 2012. № 8. С. 25–45.
3. *Кленова Т. В.* Принципы и пределы кодификации уголовного закона // Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения 1813 года): материалы VIII Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 30–31 мая 2013 г. / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. В. С. Комиссаров. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 88–104.
4. *Бойко А. И.* Ящик Пандоры (или программа проверочных работ Конституционного Суда РФ в области уголовного закона) // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 285–288.
5. *Елинский А. В.* Примечание к ст. 134 УК РФ как норма, противоречащая Конституции РФ // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы IX Международной научно-практической конференции (26–27 января 2012 г.). М.: Проспект, 2012. С. 317–322.
6. *Жуков А. П., Жукова Т. Г.* К вопросу о реализации конституционного принципа равенства всех перед законом в уголовном законодательстве // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 2. С. 152–155.
7. *Тюнин В.* «Реструктуризация» уголовного законодательства об ответственности за мошенничество // Уголовное право. 2013. № 2. С. 35–41.
8. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3191 (дата обращения: 12.11.2014).
9. *Жалинский А.* Правообразующее действие судебной практики по уголовным делам: вопросы совершенствования // Уголовное право. 2010. № 4. С. 127–130.
10. *Крашенинников П.* Пора писать новый Уголовный кодекс // Российская газета. 2014. 13 февраля.
11. *Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е.* Принципы уголовного права и основания его устойчивого развития // Библиотека криминалиста. 2012. № 1. С. 5–16.